

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6967/2537

นายสุเทพ สุรพฤกษ์
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนทรัพย์ จำกัด

โจทก์
ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

บริษัทกรุงเทพ ฯ ฐานะกิจ จำกัด กับ
พวก

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 115

การโอนทรัพย์สินหรือการกระทำใด ๆ ที่จะต้องถูกเพิกถอนตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 115 ต้องเป็นการโอนหรือการกระทำในระยะเวลาสามเดือนก่อนมีการขอให้ล้มละลายและภายหลังนั้นให้แก่เจ้าหนี้คนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าหนี้อยู่แล้วก่อนการโอนหรือการกระทำ และการโอนหรือการกระทำนั้นทำให้เจ้าหนี้อื่น ๆ ของลูกหนี้เสียเปรียบ ที่ว่าต้องเป็นเจ้าหนี้อยู่แล้วก่อนการโอนหรือการกระทำนั้นหมายความว่า เจ้าหนี้กับลูกหนี้มีนิติสัมพันธ์กันมาก่อนอันเป็นการก่อสิทธิแก่เจ้าหนี้ที่จะเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ต่อไปได้

ขณะที่ลูกหนี้ทำสัญญาค้ำประกันสัญญาขายลดตัวเงินของ ว. ต่อผู้คัดค้าน ว. ยังมีได้นำตัวเงินมาขายลดให้แก่ผู้คัดค้าน หนี้ตามสัญญาขายลดตัวเงินจึงยังไม่เกิดขึ้น อันจะเป็นผลให้ผู้คัดค้านมีความผูกพันในฐานะเป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้นับแต่วันทำสัญญาค้ำประกัน การที่ลูกหนี้จดทะเบียนจำนองที่ดินพิพาทไว้แก่ผู้คัดค้านในวันเดียวกัน แล้ว ว. จึงนำตัวสัญญาใช้เงินมาขายลดให้แก่ผู้คัดค้านและรับเงินจากผู้

คัดค้านไป จึงถือไม่ได้ว่าผู้คัดค้านเป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้อยู่แล้วก่อนการจดทะเบียน
จำนองที่ดินพิพาท ผู้ร้องไม่อาจร้องขอให้เพิกถอนการจำนองที่ดินพิพาท ตามพระ
ราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 115 ได้

ขณะที่ลูกหนี้ทำสัญญาค้ำประกันสัญญาขายลดตัวเงินของ ว. ต่อผู้คัดค้าน ว.
ยังมีได้นำตัวเงินมาขายลดให้แก่ผู้คัดค้าน หนี้ตามสัญญาขายลดตัวเงินจึงยังไม่เกิด
ขึ้น อันจะเป็นผลให้ผู้คัดค้านมีความผูกพันในฐานะเป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้นับแต่วันทำ
สัญญาค้ำประกัน การที่ลูกหนี้จดทะเบียนจำนองที่ดินพิพาทไว้แก่ผู้คัดค้านในวัน
เดียวกัน แล้ว ว. จึงนำตัวสัญญาใช้เงินมาขายลดให้แก่ผู้คัดค้านและรับเงินจากผู้
คัดค้านไป จึงถือไม่ได้ว่าผู้คัดค้านเป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้อยู่แล้วก่อนการจดทะเบียน
จำนองที่ดินพิพาท ผู้ร้องไม่อาจร้องขอให้เพิกถอนการจำนองที่ดินพิพาท ตามพระ
ราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 115 ได้

(สุทธิ นิชโรจน์-สะสม สิริเจริญสุข-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

ศาลแพ่ง - นายอภิชาติ สุขัคคานนท์

ศาลอุทธรณ์ - นายโนรี จันทรินทร์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น